

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2149/2536

นาย ง่วน จีว แซ่โจ้ว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร เจริญ รุ่งเรือง กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 172 วรรคสอง

คำฟ้องของโจทก์ได้บรรยายว่า จำเลยที่ 1 ส่งจ่ายเช็คพิพาทซึ่งส่งจ่ายเงินแก่ผู้ถือ โดยจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของจำเลยที่ 1 โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คดังกล่าวโดยได้รับมอบเช็คมาจากผู้มีชื่อซึ่งนำมาชำระหนี้ ต่อมาธนาคารตามเช็คได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ส่งจ่ายและจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบชำระหนี้ตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์สภาพแห่งข้อหา ก็คือ จำเลยที่ 1 ส่งจ่ายเช็คพิพาทแก่ผู้ถือเมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ทรง จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 จะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ด้วย ทั้งโจทก์ได้มีคำขอบังคับให้จำเลยชำระหนี้ตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยไว้แล้ว จึงเป็นคำฟ้องที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสองข้อเท็จจริงที่โจทก์มิได้บรรยายไว้ว่า จำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบในฐานอะไร โจทก์ได้รับเช็คพิพาทจากใคร ชำระหนี้ค่าอะไรนั้นมิใช่สภาพแห่งข้อหาคงเป็นเพียงรายละเอียดที่จะนำสืบในชั้นพิจารณา แม้โจทก์จะไม่ได้บรรยายไว้ก็ไม่ทำให้คำฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม แม้คำขอท้ายฟ้องของโจทก์จะระบุไว้เพียงว่า ขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยจำนวน 53,750 บาทและดอกเบี้ยอัตรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินจำนวน 50,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระหนี้เสร็จแก่โจทก์โดยมิได้ระบุว่าให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบดังกล่าวก็ตามแต่คำฟ้องของโจทก์ได้ระบุว่าขอยื่นฟ้องจำเลยทั้งสองไว้โดยชัดแจ้งทั้งบรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งสองจะต้องร่วมกันรับผิดชอบชำระหนี้ตามเช็คและดอกเบี้ยแก่โจทก์ จึงเป็นที่เข้าใจได้แล้วว่า ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมรับผิดชอบชำระหนี้ตามเช็คและดอกเบี้ยแก่โจทก์ตามคำบรรยายในตอนต้นนั่นเอง การที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์ตามฟ้องจึงไม่เกินคำขอ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนติวานนท์(แคราย) ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2529 ซึ่งจำเลยทั้งสองเป็นผู้ส่งจ่ายเงินจำนวนเงิน 50,000 บาท แก่ผู้มีชื่อ และผู้มีชื่อนำมามอบให้โจทก์เพื่อเป็นการชำระหนี้ เมื่อโจทก์นำไปเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน ธนาคารตามเช็คได้ปฏิเสธการจ่ายเงินจำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2529 ซึ่งเป็นวันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินจนถึงวันฟ้องเป็นเงินดอกเบี้ย 3,750 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้จำนวน 53,750 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 50,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและขาดอายุความโจทก์ได้รับโอนเช็คพิพาทจากนายชาญ เนียมประดิษฐ์ มาโดยคบคิดกันฉ้อฉลจำเลยทั้งสอง โจทก์กับนายชาญ เนียมประดิษฐ์ไม่มีหนี้ต่อกัน โจทก์จึงมิใช่ผู้ทรงเช็คพิพาทโดยชอบ จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 50,000 บาท พร้อมด้วย ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2530 จนกว่าชำระเสร็จแก่ โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อแรก มีว่า ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่จำเลยทั้งสองอ้างว่าคำฟ้องของโจทก์มีได้ บรรยายว่า จำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบในฐานะใดโจทก์ได้รับเช็คพิพาทจากใคร ชำระหนี้ ค่าอะไร และสำเนาฟ้องที่ส่งให้จำเลยทั้งสองก็ไม่ลงวันที่ที่ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสองไม่สามารถต่อสู้คดีในเรื่องอายุความได้ถูกต้องศาลฎีกาเห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง บัญญัติว่า คำฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่ง สภาพแห่งข้อหาของโจทก์ และคำขอบังคับทั้งสองข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา เช่นว่านั้นข้อเท็จจริงปรากฏว่า คำฟ้องของโจทก์ได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่ง ข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแล้วว่าจำเลยที่ 1 ส่งจ่ายเช็คพิพาทตาม สำเนาท้ายฟ้องซึ่งส่งจ่ายเงินแก่ผู้ซื้อ โดยจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อและประทับตรา สำคัญของจำเลยที่ 1 โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คดังกล่าวโดยได้รับมอบเช็คมาจากผู้มีชื่อซึ่ง นำมาชำระหนี้ ต่อมาธนาคารตามเช็คได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ส่ง จ่ายและจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบ ชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ สภาพแห่งข้อหา ก็คือจำเลยที่ 1 ส่งจ่ายเช็ค พิพาทแก่ผู้ถือเมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบ ชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ทรง จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1

จะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ด้วยทั้งโจทก์ก็ได้มีคำขอบังคับให้จำเลยชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยไปแล้ว จึงเป็นคำฟ้องที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กฎหมายดังกล่าวบัญญัติไว้ ข้อเท็จจริงที่โจทก์มีได้บรรยายไว้ตามข้อฎีกาของจำเลยทั้งสองนั้นมิใช่สภาพแห่งข้อหาคงเป็นเพียงรายละเอียดที่จะนำเสนอในชั้นพิจารณา แม้โจทก์จะไม่ได้บรรยายไว้ก็ไม่ทำให้คำฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมแต่อย่างใด

ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยในข้อที่ 2 มีว่า คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นนั้นเกินคำขอหรือไม่ เห็นว่า แม้คำขอท้ายฟ้องของโจทก์จะระบุไว้เพียงว่าขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยจำนวน 53,750 บาทและดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจากต้นเงินจำนวน 50,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์โดยมิได้ระบุว่าให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบดังกล่าวก็ตาม แต่คำฟ้องของโจทก์ได้ระบุว่าขอยืนฟ้องจำเลยทั้งสองไว้โดยชัดแจ้งทั้งบรรยายฟ้องว่าจำเลยทั้งสองจะต้องร่วมกันรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คและดอกเบี้ยแก่โจทก์ ดังนั้นคำขอท้ายฟ้องที่ระบุเพียงว่าให้จำเลยรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จึงเป็นที่เข้าใจได้แล้วว่าขอให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คและดอกเบี้ยแก่โจทก์ตามคำบรรยายในตอนต้นนั่นเอง การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ตามฟ้องจึงไม่เกินคำขอแต่อย่างใด

ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยในข้อที่ 3 มีว่า นายชาญโอนเช็คพิพาทแก่โจทก์ โดยคบคิดกันฉ้อฉลจำเลยทั้งสองหรือไม่

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า พยานจำเลยทั้งสองไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังว่า โจทก์รับโอนเช็คพิพาทมาโดยคบคิดกับนายชาญฉ้อฉลจำเลยทั้งสอง พฤติการณ์ที่โจทก์ไม่ฟ้องนายชาญทั้ง ๆ ที่นายชาญมีฐานะดีนายชาญเป็นผู้จัดหา

ทนายความและออกค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดีก็ตาม ก็เป็นสิทธิของโจทก์และเป็นเหตุการณืภายหลังจากนายชาญโอนเช็คพิพาทแก่โจทก์แล้วไม่อาจบ่งชี้ได้ว่านายชาญไม่ได้มีหนี้สินต่อโจทก์หรือโจทก์คบคิดกับนายชาญฉ้อฉลจำเลยทั้งสอง จึงต้องฟังว่านายชาญมอบเช็คพิพาทแก่โจทก์เพื่อชำระหนี้ค่าวัสดุก่อสร้างโจทก์มีเช็คที่จำเลยที่ 1 สั่งจ่ายเงินแก่ผู้ถืออยู่ในครอบครองจึงเป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย

พิพากษายืน

(สุนพ กীরติยุติ-เริงธรรม ลัดพลี-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ